

1500630-30.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159416/2022 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 25513559 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, CK1434-1/2022 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2159416 - 04º DELEGACIA DA DISE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia-SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500630-30.2022.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500630-30.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2159416/2022 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 25513559 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, CK1434-1/2022 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC, 2159416 - 04º DELEGACIA DA DISE - DENARC

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE LADISON VALENTIM e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

JOSÉ LADISON VALENTIM e ADEMIR TEIXEIRA SOARES, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 33, §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, porque conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 10 de junho de 2022, às 20h00, na Avenida Marginal, nº 79, Vila Dom Pedro, em Atibaia, agindo em concurso e unidade de desígnios, transportavam, sem autorização ou em

desacordo com determinação legal ou regulamentar, insumo e produto químico destinado à preparação de drogas.

Nos termos da denúncia, na data dos fatos, policiais civis realizavam diligências nas imediações do endereço acima mencionado, local em que buscavam localizar um caminhão de cor prata, com a caçamba aberta, o qual ostentava em sua parte traseira uma placa com o escrito "MÁFIA DA BANANA", pois segundo elementos colhidos em campo, corroborados por informes fornecidos pela Unidade de Inteligência Policial do DENARC (UIP/DENARC), referido veículo estaria sendo utilizado para o transporte de drogas e insumos, com origem na Zona Sul da Capital Paulista e destino ao interior do Estado de São Paulo.

A denúncia ainda narrou que um dia antes dos fatos, o Departamento de Polícia Civil (DENARC) localizou uma espécie de laboratório de refino de drogas, ocasião em que foram encontradas três máquinas empacotadoras automáticas de sachês, utilizadas na confecção de papéletes de cocaína ali encontrados, bem como cinco bacias, uma panela e uma balança de precisão, tudo com resquícios de drogas. Além do maquinário e instrumentos, foram localizados mais de dez quilos de cocaína no local, assim como mais de dois quilos da substância conhecida como IRGANOX 1076 (B.O.

AX4537/2021), insumo e produto químico destinado à preparação e aumento da quantidade de droga tipo cocaína e crack, funcionando como um diluente/adulterante. A exordial descreveu que após a análise dos fatos, o DENARC indicou que narcotraficantes que atuam na capital paulista estariam se utilizando da substância IRGANOX 1076 como insumo adulterante e diluente para o aumento de volume de cocaína e crack, e que o veículo suspeito estaria efetuando o transporte de tal produto. De posse de tais informações, os policiais civis acima referidos passaram a realizar diligências por esta cidade de Atibaia, local em que possivelmente estaria circulando o veículo alvo das investigações.

A preambular apontou que em determinado momento, os policiais avistaram o automóvel suspeito e passaram a acompanhá-lo na rodovia, realizando-se uma barreira nas praças de pedágio, com a finalidade de forçarem a parada do caminhão. Com efeito, ao tentarem passar pela cancela do pedágio, os réus, que ocupavam o caminhão alvo das investigações, foram abordados.

De acordo com a inicial, durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com os réus. Ao serem questionados sobre a carga, ambos informaram que estariam transportando produtos diversos para a cidade de Belo Horizonte/MG, sendo que o frete havia sido contratado através de um aplicativo de nome "frete Brás", sem contato pessoal com o contratante, podendo apenas afirmar que teriam retirado a carga na cidade de Jundiaí/SP.

Conforme constou da denúncia, os policiais civis, então, efetuaram buscas nas caixas que estavam em cima do caminhão cobertas com uma lona, ocasião em que encontraram em seu interior grande quantidade de substância química aparentando ser pasta-base de cocaína, embalada como se fossem produtos diversos. Os réus foram conduzidos à Delegacia, sendo então constatado que as substâncias com eles apreendidas se tratavam de IRGANOX 1076, mesmo material localizado no mencionado laboratório de refino de drogas um dia antes dos fatos (B.O. AX4537/2021).

Réus presos em flagrante, sendo que suas prisões foram convertidas em preventivas durante audiência de custódia (fls. 46/50). A denúncia foi oferecida (fls.

122/125), os réus foram notificados (JOSÉ às fls. 152 e ADEMIR às fls. 227) e apresentaram defesas preliminares (JOSÉ às fls. 127/128 e ADEMIR às fls. 153/159), as quais foram afastadas, sendo recebida a denúncia (fls. 180/184). Os réus foram citados (ADEMIR às fls. 228 e JOSÉ às fls. 230). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, sendo os réus interrogados ao final (fls. 281/282).

Em memoriais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 286/294).

A defesa de JOSÉ invocou, primeiramente, o princípio da indivisibilidade do Ministério Público, mencionando que a audiência de instrução e julgamento foi realizada por uma promotora e os memoriais foram apresentados por outro promotor, e entendeu que os fatos tratados em sede de audiência não foram reportados de forma objetiva e coerente com os memoriais, argumentando que o Ministério Público e a Justiça estão sendo levados a erro, considerando que a polícia civil estaria

querendo relacionar o presente feito com fato ocorrido no dia anterior, ocasião em que ocorreu apreensão num suposto laboratório, mas pontuando que são fatos que não ostentam ligação um com o outro. Apontou documentação que entendeu pertinente para demonstrar que os fatos em questão não se relacionam e entendeu que o equívoco estaria onerando os acusados, que são inocentes. Sobre os fatos, pontuou que o réu informou, desde o início do processo, que estava de carona, pois voltava para sua terra natal, em Pernambuco. Fez ponderações a respeito de contradições que entendeu haver nos depoimentos prestados pelos policiais, invocando o princípio *in dubio pro reo*. Efetuou análise dos interrogatórios, ponderando que o réu não ostenta relação com o acusado ADEMIR, posto que JOSÉ ajudou a carregar o caminhão do corréu para, em troca, ir de carona até Belo Horizonte. Ponderou que o acusado não tinha conhecimento a respeito dos papetes que estavam no interior do caminhão, as quais se tratavam de Irganox 1076, que não está na lista de substâncias controladas pela Portaria SVS/MS nº 344/98 nem pela Portaria controlada pela Polícia Federal MJSP nº 240/19, não se tratando de produto proibido ou ilícito. Postulou o reconhecimento de atipicidade do fato em apuração, não havendo nos autos quaisquer provas de que o acusado empregaria a substância em prática ilícita. Ponderou que a condenação somente prevalece quando alicerçada em provas firmes e estremes de dúvidas, sendo que do contrário, impõe-se a absolvição, com o reconhecimento do princípio *in dubio pro reo*, pontuando que além de existir dúvida de que a substância seria mesmo utilizada para aumento de entorpecentes, não se trata de substância proibida. Para o caso de condenação, requereu fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de detração penal, reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/06 em sua fração máxima de dois terços, fixação do regime aberto para cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Postulou, ao final, a improcedência da ação, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (fls. 301/312).

A defesa de ADEMIR, por sua vez, entendeu que as provas formadas infirmaram a denúncia, tornando a inicial acusatória inepta. Ponderou que a autoridade policial narrou que produto idêntico ao apreendido nos presentes autos teria sido apreendido em episódio anterior, ocorrido um dia antes, mencionando, inclusive, boletim de ocorrência de tal apreensão, mas que tal fato foi desmentido pelos documentos acostados ao processo, não havendo qualquer indicativo da substância na ocorrência. Pontuou que a autoridade policial ainda tentou explicar o suposto equívoco informando que não se tratava daquele boletim de ocorrência, e sim de outro, informando outro número, mas novamente não correspondeu à verdade, não havendo, em tal ocorrência, qualquer semelhança com a substância apreendida nos presentes autos. Afirmou que o réu foi contratado para o transporte de uma carga que seria levada por outro caminhão, o qual havia quebrado, razão pela qual foi fazer o transbordo da carga para seu veículo seguindo para o destino indicado na nota fiscal que lhe foi apresentada. Relatou que as caixas estavam lacradas, sem qualquer possibilidade de se visualizar o conteúdo sem danificá-las. Requereu, ao final, a improcedência da ação ou, para o caso de condenação, aplicação de pena em seu patamar mínimo legal, bem como do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixação de regime diverso do fechado e a possibilidade de apresentar eventual recurso em liberdade (fls. 315/329).

É o relatório.

Passo a decidir.

A ação penal é improcedente.

JOSÉ, interrogado extrajudicialmente, disse que trabalha como chapa (ajudante de caminhoneiro) nas rodovias, e que nesta data estava nas imediações do terminal de cargas na rodovia Fernão Dias, quando um caminhoneiro que se identificou como ADEMIR e que estaria indo em direção à cidade de Belo Horizonte; perguntou se poderia pegar uma carona, dizendo que ajudaria ADEMIR durante a viagem; ADEMIR afirmou que deveria retirar uma carga que estava na cidade de Jundiá e de lá seguiram viagem, quando nas proximidades da cidade de Atibaia, o caminhão foi abordado por policiais civis, os quais descobriram que as caixas que carregavam continham tijolos aparentando ser drogas; afirmou desconhecer tais fatos, bem como afirmou ter pegado apenas uma carona até a cidade de Belo Horizonte, sendo que de

lá seguiria viagem até o Estado de Pernambuco, sua terra natal (fls. 19). ADEMIR, por sua vez, disse que é motorista autônomo e, para desempenhar suas funções, utiliza-se do caminhão de sua propriedade, da marca Ford Cargo de cor prata, placas JRC-5D08/SP; trabalha de forma autônoma, fazendo transportes de materiais diversos, sendo que, para contratar fretes, utiliza-se do sistema "Fretebras" que se trata de um aplicativo; o sistema consiste na contratação de motoristas autônomos para realização de transportes de diversos produtos, dependendo do tipo do caminhão; que geralmente através do sistema acima mencionado é que tem contato com o contratante; informa que, através o sistema, o contratante fornece todas as informações necessárias, ou seja, onde é para ser retirada a carga e o destino final, sendo que o produto a ser carregado está discriminado na Nota Fiscal que acompanha a mercadoria; geralmente, não tem qualquer conhecimento ou relacionamento de amizade com o contratante; com relação aos fatos apurados, informou que na data do flagrante, por volta das 13:00h, por meio do aplicativo, foi incumbido de retirar uma mercadoria na cidade de Jundiaí, sendo que o destino final era o Estado de Minas Gerais, mais precisamente Belo Horizonte; o frete contratado seria para levar caixas em geral para o destino final; retirou a mercadoria ao lado do posto Graal, na cidade de Jundiaí, onde uma senhora, cujo nome não soube declinar, lhe entregou a mercadoria, enviando-lhe a Nota Fiscal alusiva àquela mercadoria; sobre o pagamento pelo aplicativo, narrou que quando é contratado pelo "Fretebras", setenta por cento do frete é depositado na conta cadastrada pela própria "Fretebras", e o restante é pago quando da entrega da mercadoria; a mercadoria lhe foi passada por uma mulher loira, de aproximadamente 45 anos, estatura mediana e que estava na posse de um veículo da marca Iveco de cor branca, cujas placas não soube informar; tal mulher estava acompanhada de dois homens, os quais ajudaram a colocar a carga em seu caminhão, contudo não tem como descrever tais pessoas; estava se dirigindo para o local da entrega, no Estado de Minas Gerais, quando chegou no pedágio de Atibaia, na Rodovia Fernão Dias, momento em que foi abordado por policiais desta Delegacia; os policiais lhe indagaram o que estava transportando, tendo respondido que se tratava apenas de caixaria, contudo, durante a revista, os policiais lograram encontrar drogas; foi uma surpresa, pois desconhecia o que havia na caixa, já que a nota fiscal dizia apenas se tratar de caixas; desconhecia que aquela mulher havia lhe dado drogas para ser transportadas; a contratação se deu pelo telefone celular (fls. 20/21).

Em juízo, o réu JOSÉ LADISON, interrogado, negou os fatos, disse que pediu uma carona para ADEMIR, não sabia o que tinha dentro do carro; indagado se ajudou a carregar o caminhão, respondeu que ajudou a carregar as caixas de plástico, lá em Interlagos; chegou uma mulher numa van e só ajudou a pegar umas caixas que eram pesadas, que as mulheres não aguentavam; ADEMIR foi quem lhe entregou essas caixas; ADEMIR não estava com as caixas, pegou as caixas em Interlagos; ADEMIR pegou essas caixas pelo "FreteBras", aplicativo que não sabe mexer; pegou essas caixas do caminhão de outra pessoa; não se lembra quem estava no local; indagado sobre de onde e para onde carregou as caixas em Jundiaí, respondeu que de uma Iveco; uma senhora loira que estava no posto entregou a carga; a senhora loira estava numa Iveco; indagado sobre ADEMIR ter dito que a mulher estava em um Corolla, respondeu não saber, porque foi uma no Iveco e outra no Corolla; indagado se tinha duas pessoas no local, respondeu acreditar que sim, afirmando que estava muito cansado; as caixas eram fechadas, lacradas, eram de papelão e estavam com fitas, dessas que usam para mudança; quando foram parados pela polícia, apenas apontaram o revólver e mandaram descer; ficou surpreso; os policiais não falaram nada para sua pessoa, conversaram apenas com ADEMIR; só colocou a mão na cabeça; levaram ADEMIR para o lado, só falaram com ele, sendo que com sua pessoa, não falaram nada; não estava recebendo nada para ajudar ADEMIR; indagado se ADEMIR não pagou nada para ajudar, respondeu que ADEMIR ia lhe dar a carona e mesmo que tentasse pagar, não iria querer; indagado sobre ADEMIR ter dito que pagaria de R\$ 150,00 a R\$ 200,00 para sua pessoa, respondeu que sempre que faz serviço para ADEMIR e é esse valor que recebe, mas se ADEMIR viesse pagar, não iria querer, pois já havia recebido a carona; ADEMIR ia dar carona até Belo Horizonte, sendo que lá ia tentar outra carona ou iria pedir para sua filha mandar dinheiro para ir embora para Pernambuco;

só fuma cigarro; indagado sobre ADEMIR ter dito que deu dinheiro para sua pessoa para comprar cigarro, respondeu que sim, R\$ 20,00; desde 1984 era motorista, mas com essa idade, de 57 anos, ninguém dá mais emprego, então trabalha de carregar caminhão, descarregar caminhão, pinta casas, faz qualquer coisa, pois gosta de trabalhar; ganha aproximadamente R\$ 1.400,00 por mês; estudou até a terceira série; até onde lembra, nunca foi processado; discutiu com sua irmã, que mora dentro do terminal de carga em São Paulo, e decidiu ir embora para Pernambuco; no terminal, todo mundo o conhece, sempre ajuda todo mundo lá; tem duas sacolas suas no DEIC, as quais tem que pegar, pois são suas sacolas de roupa; às reperguntas da acusação, indagado sobre como sua filha mandaria dinheiro para seguir a viagem, respondeu que ia com ADEMIR até Belo Horizonte, e de lá tentaria outra carona, se não conseguisse, iria ligar para sua filha, pedir para depositar o dinheiro em qualquer posto de gasolina, assim tiraria o dinheiro e pegaria um ônibus para ir embora; indagado sobre como esse dinheiro chegaria até sua pessoa, respondeu que em qualquer posto de gasolina, falaria com o gerente e sua filha lhe mandaria o dinheiro, ou já mandaria a passagem de lá, pois sua filha poderia mandar qualquer passagem, já que tinha o telefone dela e ela poderia depositar o dinheiro na conta da agência; às reperguntas de sua defesa, indagado se a polícia localizou algo de ilícito consigo na vistoria pessoal, respondeu que não localizaram nada; falou para os policiais desde o primeiro momento em que foram parados que estava de carona; eles não perguntaram se tinha conhecimento da carga que estavam levando; toda essa parte de comunicação ficou a cargo de ADEMIR, pois não sabe mexer com isso, não sabe mexer com celular; o local que carregaram o caminhão era bem movimentado, é uma rede de postos de gasolina 24h; pegaram a carga no pátio do posto; não tem envolvimento com tráfico de drogas; nunca viu essa substância na sua vida; às reperguntas da defesa de ADEMIR, respondeu que conhece ADEMIR daquele local em que trabalha há mais de dois anos, sendo que conhece vários motoristas; já prestou serviço para ADEMIR; nunca o viu com coisa errada; não sabe dizer se ADEMIR trabalhava naquele local há mais de dois anos, porque lá só para caminhão. ADEMIR, por sua vez, também negou os fatos; questionado se sabia do que se tratava a sua carga, respondeu que se sua carga fosse ilícita, não teria continuado a viagem, porque em seu caminhão usa rádio PX; foi avisado que no pedágio da frente estava tendo abordagem policial e estava trânsito; continuou a viagem, porque não devia nada; perguntado se não verifica a carga antes de transportá-la, respondeu que não podem abrir caixa, senão dá avaria, e o cliente não paga; indagado se é normal pegar uma parte da carga em um lugar, parar no meio de um posto de gasolina para pegar outra parte e transportar sem conferir o que tem dentro, respondeu que foi transbordo; o caminhão de Interlagos estava quebrado e não conseguiria seguir viagem com aquelas caixas vazias; questionado onde pegou a caixa no posto de gasolina, respondeu que pegou no posto e atrás do autódromo de Interlagos, onde o caminhão quebrou; indagado novamente se era normal estar carregando uma carga e depois parar no meio do caminho, em um posto, para colocar mais coisa em seu caminhão, sendo que já tem uma nota fiscal, respondeu que é normal, pois o cliente disse que era uma nota só para a carga toda; trabalha, é motorista de caminhão, é o dono do caminhão; ganha uma faixa de R\$ 5.000, 00, R\$ 6.000, 00 que tira com seu caminhão; estudou até a quarta série; tem antecedentes por falsificação ideológica, pois rasurou a habilitação; tem habilitação para dirigir caminhão, categoria D; conhece JOSÉ LADISON do terminal de carga, ele é seu "chapa"; no dia dos fatos, JOSÉ o ajudou a carregar o caminhão; chegou de viagem segunda-feira, sendo que seu caminhão fica no estacionamento, e foi para casa; quinta-feira voltou para o estacionamento, quando uma moça disse que viu seu anúncio num aplicativo chamado "Fretebras" e o contratou; JOSÉ LADISON estava lá, disse que tinha brigado com a irmã, e nessa, JOSÉ lhe chamou, dizendo que ia para BH, e que de BH iria para Recife; JOSÉ LADISON o ajudou a colocar a carga no caminhão, porque ele é "chapa"; recebeu R\$ 2.500, 00 para fazer o frete; paga de R\$ 150, 00 a R\$ 200, 00 para José fazer as coletas consigo; às reperguntas da promotoria, respondeu que a função de um "chapa" é carregar e descarregar o caminhão, tratando-se de um ajudante; seu anúncio está no aplicativo desde 2012, mais ou menos; retirou a mercadoria atrás do autódromo e Interlagos, no "pátio", onde os ônibus ficam parados, e onde o caminhão

estava quebrado com as moças; o funcionário da moça estava no Iveco, com uma faixa de trezentas caixas de suco de laranja; a moça disse que teria outro material para retirar em Jundiá e aumentaria R\$ 500, 00 no seu frete para passar lá, onde ela levaria as caixas; foi quando passou e pegou o restante das caixas e seguiu viagem normal; seguiu pela Dom Pedro e aconteceu tudo; nunca havia retirado mercadoria naquele local, em Interlagos; a moça disse que o caminhão não conseguiria seguir viagem; pegou a mercadoria em Interlagos por volta das 11h00; saiu 10h00 do terminal de cargas, depois da restrição de caminhão na Marginal; na nota fiscal consta como "sacos" ou "sucos", a qual foi emitida um dia antes, pois a carga lhe foi oferecida na quinta; disse para a moça que só conseguiria fazer o transbordo na sexta de manhã; não foi retirar a carga mais cedo por conta da restrição da Marginal, que tem horário que não pode rodar caminhão; não pode rodar caminhão na Marginal das 7h às 10h, e como estava em Guarulhos, tinha que passar pela Marginal, por isso foi mais tarde; a nota fiscal foi só para fazer o frete; ajudou a carregar a carga, as caixas vazias e as outras caixas; tinha umas 250 caixas vazias, que eram para a empresa de BH da moça, que faz suco; tinha outras caixas lacradas com fita que não pôde abrir; as caixas estavam lacradas estilo caixa de cesta básica; questionado sobre onde estavam as caixas de suco, sendo que foi contratado para transportar isso, respondeu que não sabia, recebeu somente a nota para seguir viagem, seguir o endereço dela; JOSÉ LADISON ia para a casa da mãe dele em Recife; JOSÉ estava levando mala, que estavam em cima do caminhão ou na gaveta; tinha consigo R\$ 1.000, 00 e deu R\$ 100, 00 para JOSÉ comprar cigarro, tendo sobrando R\$ 65,00 da compra, então tinha consigo R\$ 965,00 e mais R\$ 1.000, 00 para abastecer o caminhão; recebeu R\$ 2.000, 00 em dinheiro e receberia os outros R\$ 500, 00 quando descarregasse; Colocou R\$ 1.000, 00 de combustível para chegar em BH, e ficou com os outros R\$ 1.000,00 que sobrou do frete; gastou R\$ 1.000, 00 de lá para BH com combustível, pedágio, comida e óleo; às repertuntas da defesa, respondeu que recebeu, na verdade, duas notas, e iria fazer apenas uma entrega, no endereço de Contagem; gasta em média 200 litros de combustível para chegar em BH; o caminhão faz 3km por litro, sendo que em 600km, gastaria 180 ou 200 litros de combustível; não mexeu nas caixas lacradas; em seu caminhão não tinha nada ilícito; é casado, tem um filho adotivo, além de outros três; o filho adotivo tem sete anos, outra menina também tem sete, um de quatro anos e outro de um; vive em sua casa com sua esposa e filhos, paga aluguel; sua esposa não trabalha; ficaria entre 10 e 11 dias fora de casa nessa viagem que faria até Recife; só teve conhecimento de que tinha coisa ilícita em seu caminhão quando foi parado pela polícia; quando chegou no pedágio, abordaram o caminhão; parou no acostamento; não foi algemado e foi avisado que seria feita uma averiguação em seu caminhão; um dos policiais subiu no caminhão, pegou uma caixa e a abriu com um canivete; foi dada voz de prisão, pois estava com droga em seu caminhão; disse ao policial que não tinha conhecimento daquilo e que jamais faria isso, pois tem filho pequeno para criar; jogaram-no na viatura e outro cara levou o caminhão; os policiais o disseram que foi feita uma denúncia de um caminhão "MÁFIA DA BANANA" que passaria; seu caminhão estava sendo suspeito de transportar droga desde que saiu de São Paulo; quando chegou no pedágio, fizeram a abordagem; nunca havia feito nenhum outro transporte para essa cliente; não a conhecia antes disso; era uma moça loira, que tinha entre 42 e 48 anos; antes de fazer o transporte, La#dison já tinha pedido carona; o segundo carregamento foi feito num posto normal; naquele momento, no local, só estava a moça que o contratou para fazer a entrega, ele e JOSÉ LADISON; não dava para ver o que tinha no interior das caixas; estavam todas muito bem embaladas e até envoltas num plástico; as caixas lacradas eram de papelão e as abertas eram de plástico, as quais a moça disse que eram para a lavoura de laranja, para as fábrica de suco. A testemunha Filipe Pessoa Zottino, policial civil, disse que receberam a informação de que um caminhão, com as características daquele que os réus estavam dirigindo, estaria levando droga da região de Jundiá para Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte; na praça do pedágio anterior ao local onde foi feita a abordagem, conseguiram identificar o caminhão, mas não deu tempo de efetuar a abordagem; dirigiram-se até a praça de pedágio seguinte, por se tratar de uma região mais tranquila, para fazer a abordagem, sem risco de fuga; efetuaram a abordagem e a

droga estava fácil de encontrar; abriram as caixas suspeitas para ver o que tinha dentro e levaram até a Delegacia para elaborar o flagrante; encontraram quase 400kg de droga; não sabia exatamente de que droga se tratava; quando chegou à Delegacia, levaram a droga para a perícia; receberam o laudo pericial, o qual constatou que se tratava de Irganox; no mesmo dia dos fatos, quando o perito disse que o resultado deu negativo para cocaína, dirigiram-se até o instituto de criminalística para entender o que seria esse produto; foram informados de que já tinha acontecido algumas apreensões desse material, e o pessoal da inteligência do mesmo departamento informou que havia feito uma apreensão, alguns dias antes, do mesmo material; ele é utilizado para fazer o crack render; às reperguntas da promotoria, respondeu que a denúncia foi anônima e deu conta de que um caminhão com as características, modelo, e principalmente o para-barro com o escrito "MÁFIA DA BANANA" estaria transitando pela rodovia Dom Pedro até Minas Gerais carregando droga; às reperguntas da defesa de JOSÉ LADISON, respondeu que a denúncia narrava somente sobre o veículo; não participou da abordagem antes mencionada; não soube informar se havia alguma ligação entre os fatos; no momento da abordagem o acusado disse que estava carregando caixas e não sabia exatamente o que era, mas que provavelmente era algo ilícito, até pela forma que foi informado, como foi carregada no caminhão e como estava; informou que estava carregando algo que sabia que provavelmente fosse droga, mas não sabia o quê, nem a quantidade exata; foi apresentada nota fiscal; o acusado não falou como foi contratado; acredita que o acusado tenha informado que foi contratado através da plataforma "FreteBras"; o telefone foi apreendido, mas não se recorda de ter investigado sobre o aplicativo nele; não se recorda se verificaram se o acusado era habilitado e o veículo estava apto para ser conduzido, pois sua especialidade é o tráfico; a substância foi encontrada em caixas de papelão, enrolada com bastante fita, além de duas malas de viagem, cobertas por uma lona; havia, no caminhão, caixas de plástico vazias, aparentando que realmente era um caminhão de transportar verduras e frutas, mas próximo à cabine, na caçamba, na parte aberta, tinham as caixas cobertas por lona; não dava para ver o que tinha no interior das caixas envolvidas por plástico; em nenhum momento os acusados disseram que tinham conhecimento do que se tratava a carga, mas que sabiam que provavelmente poderia ser alguma coisa ilícita; nas malas foi encontrada a mesma coisa que tinha nas caixas; em nenhuma delas tinha roupas ou itens pessoais; JOSÉ LADISON disse que tinha apenas pegado uma carona para Belo Horizonte e de lá se dirigiria para o nordeste, para a família dele; não conhecia nenhum dos acusados; não foi encontrada nada de ilícito na revista pessoal; não houve nenhuma resistência por parte dos acusados, que colaboraram a todo momento, tendo havido apenas um nervosismo comum de quem está sofrendo uma abordagem e sendo preso; ADEMIR falou que carregou uma parte da carga na zona sul de São Paulo e a outra parte num posto de gasolina; um carro parou do lado e jogou as caixas em cima do caminhão; acredita que cada caixa tinha o peso de mais de 20kg; os acusados não se mostraram muito surpresos quando viram o conteúdo da caixa; informou que aquilo era aparentemente droga, pela aparência e como estavam armazenadas e embaladas; na abordagem, ADEMIR falou que era motorista de caminhão e JOSÉ disse que estava pegando apenas uma carona para voltar para casa de sua família em Pernambuco; às reperguntas da defesa de ADEMIR, respondeu que trabalha na Delegacia especializada há aproximadamente dois anos; quando chegou perto das caixas, começou a sentir um cheiro bem forte e característico; ficou surpreso quando o laudo chegou falando que se tratava de Irganox, porque a aparência e o cheiro são iguais ao de droga; houve curiosidade para saber o que era o Irganox; foi quando se dirigiram até o Instituto, pois o perito os chamou, se tratando de uma situação bem incomum; teve acesso a um boletim de ocorrência de uma outra prisão, no qual foi apreendido esse mesmo material, mas em pequena quantidade; perguntado se pegou o boletim de ocorrência que foi mencionado no histórico do flagrante para confirmar se de fato existia alguma ligação ou semelhança na substância, respondeu que no dia não, mas depois foi conversar com um perito sobre o B.O.; algumas peças similares de embalagem e de material foram encontradas na região, mas nada mais profundo sobre; foi a única apreensão que fez desse produto e, se não se engana, a numeração do B.O. citado no histórico do flagrante não é a que teria relação com o B.O.

anterior.

A testemunha Fabio Hayashi, policial civil, disse que receberam informação de que um caminhão estaria transportando entorpecentes do estado de São Paulo para o estado de Minas e que ele passaria pela região de Atibaia; foram até a região, onde visualizaram o veículo; fizeram a abordagem na praça de pedágio e encontraram na carroceria do veículo algumas caixas contendo "tijolos" aparentando ser entorpecentes; conduziram-nos então para o departamento; perguntado sobre o que os réus disseram na ocasião, respondeu que não ficou com eles, pois no local estavam duas equipes, e subiu no caminhão para verificar a carga; no momento da abordagem, fizeram os réus encostarem o caminhão para não prejudicar o trânsito no pedágio; subiram na carroceria, viram as caixas e verificaram que tratava-se de entorpecentes quando as abriram; chegando na Delegacia, o material foi conduzido até o Instituto de Criminalística, então depois de um tempo foram informados pela perícia de que não se tratava de cocaína e sim de outra substância chamada Irganox; não havia tido contato com essa substância antes; o perito explicou que se tratava de uma substância de massa idêntica à da cocaína, que é utilizada para misturar com crack, para aumento de volume; às reperguntas da promotoria, respondeu que foi apresentada uma nota fiscal que, se não se engana, constava algo referente a frutas, produtos alimentícios; no caminhão havia caixas plásticas para transporte de frutas e legumes, mas todas vazias; tais caixas estavam do fundo do caminhão até quase a frente dele, e tinha mais uma parte que estava coberta com lona, onde foram encontradas as caixas com o que aparentemente se tratava de droga; JOSÉ LADISON era o carona do caminhão; não se recorda de ter visto nenhuma mala de roupa; o caminhão estava indo para a região de Belo Horizonte; referente à nota fiscal, o motorista do caminhão disse que tinha feito o carregamento via aplicativo, em São Paulo; havia parado num posto de gasolina na região de Jundiá, onde recebeu outra parte da carga, e seguiu sentido Minas; a nota fiscal apresentada não tinha nada a ver com a mercadoria transportada; às reperguntas da defesa de JOSÉ LADISON, respondeu que não tinha como saber o que tinha dentro das caixas, pois estavam lacradas com fita tipo durex; todas elas estavam fechadas; questionado se em algum momento os réus falaram que chegaram a visualizar ou tinham conhecimento do que tinha dentro das caixas, respondeu que não; após uma pesquisa que fez posteriormente aos fatos, teve conhecimento que o Irganox 1076 serve de antioxidante; JOSÉ LADISON disse que estava de carona e ADEMIR confirmou; receberam as informações através de uma denúncia anônima, que dizia que um caminhão cujo para-barro tinha escrito "MÁFIA DA BANANA" estaria transportando entorpecentes de São Paulo para Minas Gerais; indagado se participou e tomou conhecimento da apreensão do dia anterior, que consta nos autos, respondeu que tomou conhecimento, mas não participou da apreensão, não havendo ligação entre tal caso e o apurado nos autos; como se tratava de uma substância que era novidade, a autoridade da Delegacia começou a realizar algumas pesquisas no sistema e Google, sobre algumas apreensões feitas deste material, como forma de comparação, ou seja, de que este material é utilizado para o manuseio de entorpecente; com exceção da substância, o caso anterior não tem ligação com o caso sendo apurado; não se recorda se foi mencionado o nome do aplicativo pelo qual ADEMIR foi contratado, mas era um aplicativo específico para cargas; na revista pessoal feita com os réus, nada ilícito foi encontrado; não tem informação nenhuma quanto a forma de carregamento, com exceção de que pararam no posto de gasolina e um veículo passou algumas caixas, e quanto ao valor que o réu carregava consigo, segundo ele, era para as despesas da viagem; não se recorda se o réu havia dito que este dinheiro era decorrente da contratação; foi apreendido valor em torno de R\$ 1.000, 00; após a apreensão e voz de prisão, os réus apresentaram nervosismo; questionado se já conhecia os réus de outra abordagem ou situação, respondeu que nunca os tinha visto; perguntado se JOSÉ LADISON mencionou para onde estava indo e porque estava indo, respondeu que a única coisa que lhe foi dita é que ele estava de carona; não questionou JOSÉ LADISON sobre qual era sua profissão; às reperguntas da defesa de ADEMIR, indagado se a única relação entre o boletim de ocorrência juntado nos autos, com o fato ora apurado, seria somente a substância, respondeu que sim, a substância era novidade; ficou surpreso quando foi informado pelo I.C. referente a substância e começaram a fazer pesquisas; na região

de Jundiaí e Campinas, a Polícia Militar Rodoviária havia pegado a quantidade de 400 ou 500kg e apresentou no DENARC; no nordeste também foi apreendida uma carga com essa mesma substância; usaram essas informações como forma de explicar que se trata de uma substância nova, comercializada em plataformas como Mercado Livre, e pode ser utilizada na produção de entorpecentes; perguntado sobre qual seria a medida que a Delegacia estaria tomando para restringir o consumo desse produto, já que se trata de insumo de entorpecente, respondeu que o próprio Instituto de Criminalística é quem tem que fazer a comunicação para a Anvisa; não se trata de uma substância proibida, é uma substância comercializada normalmente, como no Mercado Livre, porém está sendo utilizada para fabricar entorpecentes.

Pois bem.

Encerrada a instrução processual, a prova formada não foi capaz de confirmar os fatos descritos na denúncia.

O laudo pericial de fls. 112/113 descreveu que a apreensão levada a efeito pela polícia arrestou "(...) Invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, compactados na forma de tijolo (...)" (fls. 112), sendo que após análise de tal material, "(...) NÃO FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR presença de substâncias elencadas nas listas E e F da Portaria SVS/MS 344/98 e suas atualizações, ou na Portaria MJ 240/2019, em sua lista III (...)" (idem), identificando que com a "(...) técnica utilizada a substância encontrada foi o 'IRGANOX 1076' resina amarelada semelhante com o crack (...)" (fls. 112/113).

Com efeito, após rápida pesquisa perante a rede mundial de computadores, entende-se que o Irganox 1076 é um estabilizador antioxidante que protege substratos orgânicos contra a degradação termo-oxidativa, sendo utilizado, entre outras finalidades, em polímeros, como plásticos de engenharia, adesivos e outros substratos orgânicos (in: <https://dispersions-resins.basf.us/products/irganox-1076>, pesquisa efetuada aos 15 de setembro de 2022).

O laudo pericial concluiu que referida substância não é considerada substância entorpecente capaz de causar dependência física ou psíquica, e que não está inserida em nenhuma das listas referentes a substâncias controladas, seja pelo Ministério da Saúde, seja pela Polícia Federal.

É sabido, entretanto, que o Irganox 1076 vem sendo utilizado como diluente ou mesmo como adulterante da cocaína, visando aumentar o volume da droga.

Durante julgamento da Apelação Criminal nº 0001406-57.2020.822.0005, perante a 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, fez parte do relatório a seguinte transcrição:

"(...) Por fim, o Perito Criminal Federal Gleidston Pamplona asseverou que: [...] que o produto é novo para o uso ilícito, utilizado para o refino da cocaína, para aumentar seu volume, pois tem características semelhantes à cocaína e não tem toxicidade de ingestão. Explicou que não é um produto comumente utilizado para este fim, como a lidocaína e a fenacetina, mas vem sendo utilizado recentemente para isso. Normalmente, os produtos misturados na cocaína são em pó branco, na forma de sal e possuem características físicas e químicas semelhantes à cocaína. O Irganox® possui as mesmas características físicas da cocaína, da cafeína, da lidocaína, assim como do bicarbonato de sódio, que costumam também ser utilizados para esse fim. Ressaltou que vários produtos comumente utilizados para o preparo de drogas são controlados pela Polícia Federal, por meio de portaria do Ministério da Justiça. Todavia, o Irganox® 1076, que é um produto patenteado e seu uso para esse fim é recente, ainda não possui esse controle. Normalmente, os produtos utilizados para diluir a cocaína possuem baixa ou nenhuma toxicidade, desde que não sejam utilizados em exagero, pois esses produtos são utilizados para aumentar o volume e não para questões de potencialidade dos efeitos da cocaína, exceto a cafeína. (...)" (TJ-RO - APR: 00014065720208220005 RO 0001406-57.2020.822.0005, Data de Julgamento: 08/11/2021).

Em que pese o fato de a substância em questão estar sendo utilizada para fins ilícitos, ou seja, para aumentar o volume final da droga, fato é que a prova formada nos presentes autos não foi capaz de assegurar que os réus empregariam o produto em questão na finalidade espúria, haja vista que, de acordo com os

depoimentos colhidos em juízo, bem como a partir da documentação juntada nos autos, não foi possível relacionar a apreensão da carga de Irganox com eventual laboratório de fabrico ou refino de cocaína, ou mesmo com os próprios réus, que nada tinham de ilícito consigo no momento da abordagem. Não se logrou, ainda, relacionar os fatos apurados nos presentes autos com eventual outra diligência ocorrida em data anterior, considerados os depoimentos dos policiais ouvidos. Fato, ainda, que a substância, uma vez não incluída em listagens referentes a substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, não pode por si só ser considerada droga, nem insumo, não havendo como associá-la, ainda, pelo simples fato de ser apreendida, ao uso espúrio, ou seja, para aumentar o volume de entorpecentes.

Sobre o tema, o mesmo julgado acima mencionado, perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Rondônia, assim relatou:

"(...) Não obstante as informações dos policiais que acompanharam as diligências, a meu ver, as condutas praticadas pelos apelantes não se revestem de força suficiente para embasar o decreto condenatório. Explico. É consabido que a substância apreendida vem sendo utilizada para fins ilícitos com o objetivo de aumentar o volume final da droga.

Entretanto, não consta nos autos quaisquer provas de que os apelantes empregariam o referido produto com tal finalidade, mormente porque não foram apreendidos quaisquer objetos utilizados comumente no preparo de entorpecente ou, ainda, resquícios de substâncias entorpecentes em posse dos apelantes ou em suas residências. Noutro diapasão, não se olvide de outras finalidades lícitas para uso da substância apreendida. Outrossim, ressalto que a substância apreendida não está incluída nas listas de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no país ou na lista de produtos controlados pela Polícia Federal. Não seria o caso de ser apreendida, de terem sido indicados os ora réus, de terem sido processados e, pior ainda, condenados, haja vista a licitude da substância apreendida em poder deles. Condenar num caso como o ora presente é permitir ao Judiciário a capacidade legiferante, possibilitando incluir substâncias no rol de proibidas a seu bel prazer. Não é e não pode ser assim. Nosso sistema jurídico é sistema de segurança. Portanto, todas as decisões judiciais devem ser tomadas com base na lei e exclusivamente nela. Poder legiferante não é, no nosso país, ainda, do Judiciário. Dito isso, é lícita a conduta dos apelantes consistente em adquirir, transportar, comercializar ou ter em depósito a substância Irganox®10761, a qual é amplamente vendida na rede mundial de computadores. Ressalto, por oportuno, que embora haja informações de que os traficantes estejam utilizando tal produto para aumentar o volume final da droga, constato que tal circunstância não foi demonstrada nestes autos, até porque sequer foram apreendidas quaisquer substâncias psicotrópicas em posse dos apelantes. A título de exemplo, anos atrás, utilizavam alguns traficantes a cal (na forma de pó de giz) para aumento de quantidade de substância entorpecente. Da mesma forma usavam barrilha, entre outras substâncias. Não obstante, o uso da cal jamais foi proibida e não consta a este magistrado qualquer pessoa que tenha sido presa e condenada por adquirir essa substância. Como é cediço, no universo do Direito Penal, uma condenação somente pode prevalecer quando alicerçada em provas firmes, seguras e desprovidas de quaisquer dúvidas. Do contrário, há que se impor a absolvição com supedâneo no princípio in dubio pro reo. No caso presente, além da enorme dúvida se a substância seria utilizada para o aumento de entorpecentes, ela própria não é substância proibida. O fato praticado pelos ora apelantes nem de longe se trata de crime. Destarte, a meu ver, as provas carreadas nos autos são frágeis para conduzir um juízo de certeza acerca do tráfico de entorpecentes imputados aos acusados, haja vista que a apreensão de Irganox®1076 de forma isolada não configura a conduta prevista no art. 33, §1º, da Lei 11.343/2006. (...)” (TJ-RO - APR: 00014065720208220005 RO 0001406-57.2020.822.0005, Data de Julgamento: 08/11/2021).

Assim, embora haja fundadas suspeitas de que a enorme carga de tal substância fosse ser empregada para tal finalidade, não se formou prova terminal neste sentido, sendo certo que a colossal quantidade de material apreendida justificou a prisão preventiva determinada, mormente pelo fato de que somente a instrução do feito

esclareceria - ou não - a finalidade, a procedência e a propriedade do insumo encontrado, comumente utilizado para aumentar a quantidade de drogas, sendo certo que eventual comprovação neste sentido (passível, como dito, somente em sede de instrução), revelaria profundo envolvimento dos acusados com o universo da traficância.

Mas se houve razão suficiente para fundamentar a prisão preventiva dos acusados, o mesmo não se diz para a prolação de sentença condenatória, já que, como acima elucidado, não se formou prova de que os réus tivessem algum vínculo com a atividade de traficância, que a carga, em si, era pertencente a algum indivíduo vinculado com o tráfico de drogas, que as investigações a respeito de casos anteriores mencionados pela polícia tivessem alguma relação com o caminhão abordado ou mesmo que a substância apreendida fosse ilícita.

Assim, os indícios iniciais foram suficientes para a instauração de inquérito e regular processamento do feito, mas não foram capazes de sustentar o decreto condenatório, conforme postulado pelo Ministério Público.

Desta forma, à míngua de provas suficientes, ante as vicissitudes do caso concreto, melhor consulta ao critério de justiça, a absolvição dos réus; a dúvida, neste caso específico, deve favorecê-los.

Isto porque o princípio universal e básico do Direito Penal moderno é claro: *in dubio pro reo*. Tal princípio decorre diretamente do estado de inocência, pelo qual se presume inocente o acusado até que se prove o contrário, máxima arrimada em sede constitucional, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, precisamente no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, assim redigido: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

Não havendo provas suficientes para a condenação dos acusados, é rigor a absolvição dos réus.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e absolvo JOSÉ LADISON VALENTIM e ADEMIR TEIXEIRA SOARES da imputação que lhes foi feita de estarem incursos nas penas do artigo 33, § 1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, com fundamento legal no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA AOS RÉUS, COM URGÊNCIA, se por outro motivo não estiverem presos.

Com o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações de praxe.

P.I. e C.

Atibaia, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA